

WhatsApp-Chatexport (Auszug) - Chat "Piet" auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten (Asservat A14, Auswertung IT-Forensik vom 22.05.2026)
StA Bochum, 36 Js 1247/26 - Sonderband EDV, Ordner whatsapp

Hinweis der Verteidigung: Der Verwertung dieses Exports ist mit Schriftsatz vom 24.06.2026 widersprochen worden (Folgebeweis aus der Durchsuchung vom 12.05.2026).

14.04.2026, 18:22 - Piet: bist du da heute? brauch was fürs wochenende

14.04.2026, 18:30 - DK: bin da. wie immer 25er oder was größeres?

14.04.2026, 18:31 - Piet: mach nen fuffziger

14.04.2026, 18:33 - DK: ok. nach 8 klingeln, einmal kurz

21.04.2026, 17:05 - Piet: kumpel von mir fragt ob du auch pepp hast

21.04.2026, 17:19 - DK: hab ich. aber nur bekannte gesichter, keine neuen leute

21.04.2026, 17:20 - Piet: er kommt mit mir mit, geht klar

21.04.2026, 17:26 - DK: dann ok. 10er die nase, ab 5g wirds guenstiger

02.05.2026, 12:40 - Piet: sag mal hast du aufgeruestet? el hat erzählt du hättest jetzt was unterm bett liegen

02.05.2026, 12:58 - DK: quatsch nicht sowas im chat. komm vorbei dann reden wir

02.05.2026, 13:01 - Piet: schon gut. heute abend 25er

11.05.2026, 19:44 - Piet: morgen mittag einer für mich und einer für marco, geht das

11.05.2026, 19:52 - DK: geht. hab frisch reinbekommen, ist besser als das letzte

12.05.2026, 13:55 - Piet: marco kommt gleich alleine, blaue jacke, der ist ok

12.05.2026, 14:02 - DK: ok, soll unten warten, ich komm runter

2026-05-28_aksoy_verteidigungsanzeige_akteneinsicht.eml

eml/2026-05-28_aksoy_verteidigungsanzeige_akteneinsicht.eml

Von	kanzlei@aksoy-strafrecht.de
An	poststelle@sta-bochum.nrw.de
Datum	Thu, 28 May 2026 11:37:26 +0200
Betreff	36 Js 1247/26 - Kowalczyk - Verteidigungsanzeige und Antrag auf Akteneinsicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Staatsanwältin Dr. Hillmann,

in dem Ermittlungsverfahren gegen Herrn Dennis Kowalczyk (36 Js 1247/26, Haftsache, JVA Bochum) zeige ich die Verteidigung an. Die Vollmacht reiche ich über beA nach.

Ich beantrage Akteneinsicht nach Paragraph 147 StPO, einschließlich sämtlicher Sonderbaende, des Einsatzprotokolls vom 12.05.2026, der Asservatenliste sowie aller Vermerke zur Anordnung der Durchsuchung.

Bereits jetzt weise ich darauf hin, dass mein Mandant die Durchsuchung seiner Wohnung vom 12.05.2026 beanstandet, weil sie ohne richterlichen Beschluss erfolgt ist. Ich bitte deshalb ausdrücklich darum, mir auch diejenigen Unterlagen zugaenglich zu machen, aus denen sich die Begründung der Gefahr im Verzug und die Bemühungen um eine richterliche Entscheidung ergeben (Telefonvermerke, Wachbuch, Funkprotokoll).

Um kurzfristige Uebersendung der Akte über beA wird gebeten, da die Haftprüfung vorzubereiten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ceyda Aksoy
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht
Viktoriastrasse 43, 44787 Bochum
Telefon 0234 91 33 70-0

Von	kanzlei@aksoy-strafrecht.de
An	verwaltung@ag-bochum.nrw.de
Datum	Fri, 05 Jun 2026 09:12:53 +0200
Betreff	Anfrage nach Paragraph 475 StPO - Bereitschaftsdienst am 12.05.2026 - Verfahren StA Bochum 36 Js 1247/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich verteidige Herrn Dennis Kowalczyk in dem bei der Staatsanwaltschaft Bochum gefuehrten Verfahren 36 Js 1247/26. Am 12.05.2026 wurde die Wohnung meines Mandanten ohne richterlichen Beschluss durchsucht; im polizeilichen Vermerk heit es, der richterliche Bereitschaftsdienst sei telefonisch nicht erreichbar gewesen.

Zur Überprüfung dieser Angabe bitte ich um Auskunft:

1. Wer versah am 12.05.2026 den richterlichen Eil- und Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Bochum, und in welchen Zeiträumen?
2. Über welche Rufnummern war der Bereitschaftsdienst an diesem Tag erreichbar, und waren diese Nummern den Polizeibehörden bekanntgegeben?
3. Sind für den 12.05.2026 Störungen der Erreichbarkeit dokumentiert, und weist das Verbindungsprotokoll des Diensttelefons zwischen 14:00 und 19:00 Uhr eingehende Anrufe oder Anrufversuche aus?

Die Auskunft wird zur Wahrnehmung der Verteidigungsrechte im laufenden Strafverfahren benötigt (Paragraph 475 StPO). Einer Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum stimme ich zu; ich rege an, die Auskunft zugleich zur dortigen Akte zu reichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ceyda Aksoy
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht
Viktoriastrasse 43, 44787 Bochum
Telefon 0234 91 33 70-0

2026-06-08_ag_bochum_antwort_dienstplan.emleml/2026-06-08_ag_bochum_antwort_dienstplan.eml

Von	verwaltung@ag-bochum.nrw.de
An	kanzlei@aksoy-strafrecht.de
Kopie	poststelle@sta-bochum.nrw.de
Datum	Mon, 08 Jun 2026 13:26:40 +0200
Betreff	AW: Anfrage nach Paragraph 475 StPO - Bereitschaftsdienst am 12.05.2026 - 320 E-1.44/26

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Aksoy,

auf Ihre Anfrage vom 05.06.2026 übersenden wir Ihnen in der Anlage die schriftliche Auskunft der Verwaltung vom heutigen Tage nebst Auszug aus dem Bereitschaftsdienstplan für die Kalenderwoche 20 (Dokument "11_bereitschaftsdienstplan_erreichbarkeit_ag_bochum_2026-06-08").

Zusammenfassend: Am 12.05.2026 versah Herr Richter am Amtsgericht Dr. Siebert den Bereitschaftsdienst (06:00 bis 21:00 Uhr). Störungen der Erreichbarkeit sind nicht dokumentiert. Das Verbindungsprotokoll des Diensthandys weist zwischen 11:42 Uhr und 19:20 Uhr keine eingehenden Anrufe und keine Anrufversuche aus.

Die Auskunft ergeht in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum; eine Mehrfertigung wird zur dortigen Akte 36 Js 1247/26 gereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Terhorst

Justizamtsrat, Geschäftsleiter

Amtsgericht Bochum - Verwaltung

Josef-Neuberger-Straße 1, 44787 Bochum

Telefon 0234 967-2000

Anlage: Auskunft vom 08.06.2026 mit Dienstplanauszug (PDF)

02_einsatzprotokoll_funkverkehr_2026-05-12.csv

uhrzeit	funkrufname	richtung	meldung
13:40:12	Castor 21	an EL	Beginn Observation Maltheserstr. 44, Bochum; Zielperson Kowalczyk nicht sichtbar
13:58:47	Castor 21	an EL	Zielperson betritt Hauseingang Maltheserstr. 44 mit Sporttasche
14:20:31	Castor 21	an EL	Beobachtung Uebergabe an Hauseingang: Zielperson uebergibt Kleinpaket an maennliche Person, ca. 25 Jahre, blaue Jacke; Gegenleistung Bargeld
14:26:18	Castor 22	an EL	Anhaltung des Kaeufers Ecke Alsenstr./Oskar-Hoff mann-Str.; Auffinden ca. 5 g Marihuana in Klemmleistenbeutel
14:32:05	EL Brechler	an KK 12	Ruecksprache mit KHK Odenwald, KK 12; Sachverhalt uebermittelt
14:55:40	EL Brechler	an alle	Uebernahme Einsatzleitung POK Brechler; Castor 21 haelt Observation
15:10:22	EL Brechler	an Leitstelle	Anforderung zweier Streifenwagen zur Unterstuetzung Zugriff
15:38:09	Castor 21	an EL	Zielperson weiterhin in Wohnung; Licht 1. OG links; keine Bewegung
16:05:51	Castor 22	an EL	Vernehmung Kaeufer auf Wache beendet; Kaeufer benennt Wohnung 1. OG links als Bezugsquelle
16:40:14	EL Brechler	an alle	Anfahrt Zugriffskraefte Maltheserstr. 44; Bereitstellung Hofseite
16:58:33	Funkwagen 11/2	an EL	Position bezogen Rueckseite; Hofausgang gesichert
17:05:02	EL Brechler	an alle	Zugriff; Betreten der Wohnung 1. OG links auf Anordnung StA wegen Gefahr im Verzug
17:12:26	EL Brechler	an Leitstelle	Beschuldigter in Wohnung angetroffen und belehrt; Durchsuchung laeuft

uhrzeit	funkrufname	richtung	meldung
17:48:44	Funkwagen 11/1	an Leitstelle	Auffinden von vier Beuteln Marihuana im Schlafzimmerschrank
18:15:19	Funkwagen 11/1	an Leitstelle	Auffinden einer Pistole 9 mm nebst Magazin unter Bett; Waffe gesichert
18:40:55	EL Brechler	an Leitstelle	Durchsuchung beendet; Asservate verpackt; Beschuldigter zur Wache verbracht
19:05:37	EL Brechler	an KDD	Uebergabe Asservate an Kriminaldauerdienst; Ende Einsatz

05_asservatenliste_2026-05-13.csv

asservat_nr

A01

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Marihuana, Beutel 1 (Druckverschluss, gruen)

anzahl

1

gewicht_brutto_g

498.2

gewicht_netto_g

476.8

fundort

Schlafzimmer, Kleiderschrank oben

asservat_nr

A02

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Marihuana, Beutel 2 (Druckverschluss, gruen)

anzahl

1

gewicht_brutto_g

312.7

gewicht_netto_g

305.2

fundort

Schlafzimmer, Kleiderschrank oben

asservat_nr

A03

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Marihuana, Beutel 3 (Vakuumbbeutel)

anzahl

1

gewicht_brutto_g

249.1

gewicht_netto_g

241.9

fundort

Schlafzimmer, Kleiderschrank unten

asservat_nr

A04

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Marihuana, Beutel 4 (Vakuumbbeutel)

anzahl

1

gewicht_brutto_g

154.6

gewicht_netto_g

152.4

fundort

Schlafzimmer, Kleiderschrank unten

asservat_nr

A05

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Amphetaminpaste, Tuete 1

anzahl

1

gewicht_brutto_g

212.4

gewicht_netto_g

201.5

fundort

Kueche, Gefrierfach

asservat_nr

A06

kategorie

Betaeubungsmittel

bezeichnung

Amphetaminpaste, Tuete 2

anzahl

1

gewicht_brutto_g

127.9

gewicht_netto_g

121.0

fundort

Kueche, Gefrierfach

asservat_nr

A07

kategorie

Bargeld

bezeichnung

Banknoten 100 EUR

anzahl

18

fundort

Wohnzimmer, Schreibtischschublade

asservat_nr

A08

kategorie

Bargeld

bezeichnung

Banknoten 50 EUR

anzahl

27

fundort

Wohnzimmer, Schreibtischschublade

asservat_nr

A09

kategorie

Bargeld

bezeichnung

Banknoten 20 EUR

anzahl

96

fundort

Wohnzimmer, Schreibtischschublade

asservat_nr

A10

kategorie

Bargeld

bezeichnung

Banknoten 10 EUR

anzahl

143

fundort

Schlafzimmer, Nachttisch

asservat_nr

A11

kategorie

Bargeld

bezeichnung

Banknoten 5 EUR

anzahl

63

fundort

Schlafzimmer, Nachttisch

asservat_nr

A12

kategorie

Waffe

bezeichnung

Halbautomatische Pistole, Kaliber 9 mm Luger, nebst Magazin

anzahl

1

fundort

Schlafzimmer, unter dem Bett

asservat_nr

A13

kategorie

Munition

bezeichnung

Patronen 9 mm Luger

anzahl

14

fundort

Schlafzimmer, unter dem Bett

asservat_nr

A14

kategorie

Mobiltelefon

bezeichnung

Smartphone, schwarz, mit Displaysperre

anzahl

1

fundort

Wohnzimmer, Couchtisch

asservat_nr

A15

kategorie

Utensilien

bezeichnung

Feinwaage, digital, bis 500 g

anzahl

1

fundort

Kueche, Haengeschrack

asservat_nr

A16

kategorie

Utensilien

bezeichnung

Klemmleistenbeutel, unbenutzt, Packung

anzahl

250

fundort

Kueche, Haengeschrack

asservat_nr

A17

kategorie

Unterlagen

bezeichnung

Notizbuch mit Zahlenkolonnen und Namenskuerzeln

anzahl

1

fundort

Wohnzimmer, Schreibtischschublade

06_telefonvermerke_wache_kk12_2026-05-12.csv

uhrzeit

13:04:11

richtung

ankommend

nebenstelle

KK 12 / -4402

gegenstelle

Buergerin, Laerm

rufnummer_gegenstelle

0234 5519873

dauer_sek

95

gegenstand

Ruhestoerung Innenstadt; an zustaeendige Wache verwiesen

uhrzeit

13:52:36

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4402

gegenstelle

Stadt Bochum, Ordnungsamt

rufnummer_gegenstelle

0234 910-2210

dauer_sek

143

gegenstand

Rueckfrage Gewerbeuntersagung, anderes Verfahren

uhrzeit

14:34:02

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4415

gegenstelle

KHK Odenwald an Kriminaldauerdienst

rufnummer_gegenstelle

0234 909-4111

dauer_sek

76

gegenstand

Vorabinformation Observationslage Maltheserstr.

uhrzeit

15:06:48

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4402

gegenstelle

Abschleppdienst Herzog

rufnummer_gegenstelle

0234 332415

dauer_sek

64

gegenstand

Sicherstellung Pkw, anderes Verfahren

uhrzeit

15:37:15

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4415

gegenstelle

KHK Odenwald an Castor 21 (Diensthandy)

rufnummer_gegenstelle

0172 4419320

dauer_sek

41

gegenstand

Lageabfrage Observation

uhrzeit

16:12:29

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4415

gegenstelle

StA Bochum, Eildienst, StAin Dr. Hillmann

rufnummer_gegenstelle

0234 967-4211

dauer_sek

212

gegenstand

Bericht Lage Maltheserstr.; Anordnung Durchsuchung durch StA wegen Gefahr im Verzug

uhrzeit

16:26:50

richtung

ankommend

nebenstelle

KK 12 / -4402

gegenstelle

Polizeipraesidium, Pressestelle

rufnummer_gegenstelle

0234 909-1021

dauer_sek

58

gegenstand

Anfrage anderes Verfahren

uhrzeit

17:22:34

richtung

ankommend

nebenstelle

KK 12 / -4402

gegenstelle

Leitstelle

rufnummer_gegenstelle

intern

dauer_sek

33

gegenstand

Sachstandsabfrage Einsatz Maltheserstr.

uhrzeit

17:55:08

richtung

abgehend

nebenstelle

KK 12 / -4415

gegenstelle

Kriminaldauerdienst

rufnummer_gegenstelle

0234 909-4111

dauer_sek

89

gegenstand

Ankuendigung Uebergabe Asservate und Beschuldigter

Observationsbericht

Polizeipräsidium Bochum · Kriminalkommissariat 12 (Rauschgiftdelikte)

Uhlandstraße 35 · 44791 Bochum · Telefon 0234 909-0

Tgb.-Nr. KK12-2026-0771 · StA Bochum, 36 Js 1247/26 (Bl. 1–4 d. A.)

Bochum, den 12. Mai 2026

Betreff: Observation Maltheserstraße 44, 44789 Bochum, am 12.05.2026 — Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis und Betäubungsmitteln gegen Dennis Kowalczyk

1 Anlass

1.1 Am 05.05.2026 meldete sich der Anwohner Herbert Sanftleben, wohnhaft Maltheserstraße 44 (Erdgeschoss), telefonisch beim hiesigen Kommissariat. Er schilderte seit etwa März 2026 einen auffälligen Besucherverkehr zur Wohnung des Mieters Kowalczyk (1. Obergeschoss links): täglich, schwerpunktmäßig abends, jeweils Kurzbesuche von unter fünf Minuten; im Treppenhaus sei regelmäßig Cannabisgeruch wahrnehmbar. Ende April habe er den Mieter auf dem Balkon mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ hantieren sehen.

1.2 Die Erkenntnisabfrage ergab: Dennis Kowalczyk, geboren am 07.02.1994 in Bochum, 2019 Geldstrafe wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Auf dieser Grundlage ordnete der Leiter des KK 12 für den 12.05.2026 eine kurzfristige Observation der Hauseingangssituation an (§ 163 StPO, offene kriminaltaktische Maßnahme ohne längerfristigen Charakter).

2 Verlauf der Observation

2.1 Der Trupp „Castor 21/22“ (KOK Jelinek, PKin Norda) bezog um 13:40 Uhr Stellung mit Sicht auf den Hauseingang Maltheserstraße 44. Der Funkverkehr ist im Einsatzprotokoll dokumentiert (Bl. 5 d. A., Datei „02_einsatzprotokoll_funkverkehr_2026-05-12.csv“); die dortigen Uhrzeiten sind maßgeblich.

2.2 Um 13:58 Uhr betrat die Zielperson mit einer Sporttasche den Hauseingang. Um **14:20 Uhr** wurde am Hauseingang eine Übergabe beobachtet: Die Zielperson übergab einer männlichen Person (circa 25 Jahre, blaue Jacke) ein Kleinpaket gegen Bargeld. Der Käufer wurde um 14:26 Uhr zwei Straßenzüge entfernt angehalten; er führte einen Klemmleistenbeutel mit circa 5 g Marihuana mit sich (gesondertes Verfahren; Wägung ergab 4,8 g brutto). In seiner Vernehmung auf der Wache (beendet 16:05 Uhr) benannte der Käufer die „Wohnung im ersten Stock links“ als seine regelmäßige Bezugsquelle; er kaufe dort „seit Monaten jede Woche“.

2.3 Die weitere Abfolge bis zum Zugriff um 17:05 Uhr sowie die Auffindesituation ergeben sich aus dem Einsatzprotokoll und dem gesonderten Durchsuchungsvermerk (Bl. 7–9 d. A.).

3 Bewertung

3.1 Bereits mit der beobachteten Übergabe von 14:20 Uhr und den Angaben des Käufers bestand ein konkretisierter Tatverdacht des unerlaubten Handeltreibens gegen den Wohnungsinhaber. Die Entscheidung über die Durchsuchung wurde der Einsatzleitung (POK Brechler) und der Staatsanwaltschaft überlassen; auf den Durchsuchungsvermerk wird verwiesen.

Jelinek, Kriminaloberkommissar (Trupp Castor 21)

Odenwald, Kriminalhauptkommissar (Sachbearbeitung KK 12)

Vermerk über Durchsuchung bei Gefahr im Verzug

Polizeipräsidium Bochum · Kriminalkommissariat 12 (Rauschgiftdelikte)

Uhlandstraße 35 · 44791 Bochum · Telefon 0234 909-0

Tgb.-Nr. KK12-2026-0771 · StA Bochum, 36 Js 1247/26 (Bl. 7–9 d. A.)

Bochum, den 12. Mai 2026 (gefertigt 21:40 Uhr)

Betreff: Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten Dennis Kowalczyk, Maltheserstraße 44, 1. OG links, 44789 Bochum, am 12.05.2026, 17:05 Uhr, ohne richterlichen Beschluss (§ 105 Abs. 1 StPO — Gefahr im Verzug)

1 Entscheidungsgrundlage

1.1 Nach der um 14:20 Uhr observierten Übergabe und den Angaben des angehaltenen Käufers (Bl. 1–4 d. A.) bestand der Verdacht des unerlaubten Handelns mit Cannabis aus der Wohnung heraus. Es war zu besorgen, dass der Beschuldigte durch das Ausbleiben des Käufers oder durch Beobachtung der Anhaltung gewarnt würde und Beweismittel (Betäubungsmittel, Verkaufsutensilien, Mobiltelefon) vernichten oder beiseiteschaffen könnte.

1.2 Um 16:12 Uhr unterrichtete der Unterzeichner fernmündlich die Staatsanwaltschaft Bochum, Eildienst, Frau Staatsanwältin Dr. Hillmann, über die Lage. **Der richterliche Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Bochum war telefonisch nicht erreichbar; ein Anrufversuch gegen 16:50 Uhr blieb ohne Erfolg.** Frau Dr. Hillmann ordnete daraufhin um 16:55 Uhr wegen Gefahr im Verzug die Durchsuchung der Wohnung nach §§ 102, 105 Abs. 1 Satz 1 StPO fernmündlich an; die schriftliche Bestätigung der Anordnung wurde zugesagt.

2 Durchführung

2.1 Zugriff und Betreten der Wohnung um 17:05 Uhr durch die Kräfte laut Einsatzprotokoll (Bl. 5 d. A.). Der Beschuldigte wurde in der Wohnung angetroffen, über den Tatvorwurf unterrichtet und nach §§ 136 Abs. 1, 163a Abs. 4 StPO belehrt. Er erklärte: „Ohne Beschluss dürft ihr hier gar nicht rein.“ Der Grund der beschlusslosen Durchsuchung (Gefahr im Verzug) wurde ihm eröffnet. Ein Zeuge nach § 105 Abs. 2 StPO konnte in der Eile nicht hinzugezogen werden; der Hausnachbar lehnte ab.

2.2 Aufgefunden wurden: vier Beutel Marihuana (Schlafzimmerschrank, 17:48 Uhr), zwei Tüten Amphetaminpaste (Gefrierfach), eine halbautomatische Pistole Kaliber 9 mm Luger nebst Magazin mit 14 Patronen (unter dem Bett, 18:15 Uhr), Bargeld 6.815,00 EUR in szenetypischer Stückelung, Feinwaage, 250 Klemmleistenbeutel, ein Notizbuch mit Zahlenkolonnen sowie ein Mobiltelefon. Einzelheiten: Sicherstellungsprotokoll (Bl. 10–11 d. A.) und Asservatenliste (Bl. 12 d. A.).

2.3 Ende der Durchsuchung 18:40 Uhr. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt; die Vorführung vor den Ermittlungsrichter zwecks Haftbefehlsprüfung erfolgte am 13.05.2026 (Haftbefehl erlassen, 64 Gs 1799/26).

3 Dokumentation

3.1 Dem Beschuldigten wurde eine Durchsuchungsbescheinigung mit Grund der Maßnahme ausgehändigt (§ 107 StPO). Dieser Vermerk dokumentiert die für die Annahme der Gefahr im Verzug maßgeblichen Tatsachen und Uhrzeiten.

Brechler, Polizeioberkommissar (Einsatzleiter)

Odenwald, Kriminalhauptkommissar (Sachbearbeitung, mitgezeichnet)

Sicherstellungsprotokoll

Polizeipräsidium Bochum · Kriminalkommissariat 12 (Rauschgiftdelikte)

Uhlandstraße 35 · 44791 Bochum · Telefon 0234 909-0

Tgb.-Nr. KK12-2026-0771 · StA Bochum, 36 Js 1247/26 (Bl. 10–11 d. A.)

Bochum, den 12. Mai 2026

Betreff: Sicherstellung von Beweismitteln und Einziehungsgegenständen anlässlich der Wohnungsdurchsuchung Maltheserstraße 44, 1. OG links, am 12.05.2026

1 Sicherstellung

1.1 Im Zuge der Durchsuchung (Vermerk Bl. 7–9 d. A.) wurden die in der Asservatenliste vom 13.05.2026 (Bl. 12 d. A., Datei „05_asservatenliste_2026-05-13.csv“) im Einzelnen aufgeführten Gegenstände A01 bis A17 sichergestellt: vier Beutel Marihuana (Gesamtgewicht brutto 1.214,6 g, netto nach Umverpackung 1.176,3 g), zwei Tüten Amphetaminpaste (brutto 340,3 g, netto 322,5 g), Bargeld in Höhe von insgesamt 6.815,00 EUR (18 Scheine zu 100 EUR, 27 zu 50 EUR, 96 zu 20 EUR, 143 zu 10 EUR, 63 zu 5 EUR), eine halbautomatische Pistole Kaliber 9 mm Luger nebst Magazin und 14 Patronen, eine digitale Feinwaage, 250 unbenutzte Klemmleistenbeutel, ein Notizbuch mit Zahlenkolonnen und Namenskürzeln sowie ein Mobiltelefon.

1.2 Der Beschuldigte erklärte auf Frage, er sei mit der Sicherstellung **nicht** einverstanden. Die Gegenstände gelten damit als beschlagnahmt; die richterliche Bestätigung nach § 98 Abs. 2 Satz 1 StPO wird über die Staatsanwaltschaft beantragt. Für die Schusswaffe und die Munition erfolgt die Sicherstellung zugleich präventiv nach den waffenrechtlichen Vorschriften.

2 Behandlung der Asservate

2.1 Die Betäubungsmittel wurden gewogen (geeichte Waage der Dienststelle, Wägeprotokoll als Anlage), versiegelt und dem Asservatenraum zugeführt. Proben werden dem Landeskriminalamt NRW zur Wirkstoffbestimmung übersandt. Die Waffe wurde entladen, auf Beschusstauglichkeit gesichert verpackt und der waffentechnischen Untersuchung zugeleitet; eine Abfrage im nationalen Waffenregister ergab keine Eintragung der Waffe und keine waffenrechtliche Erlaubnis des Beschuldigten.

2.2 Das Mobiltelefon (Asservat A14) war durch Displaysperre gesichert. Es wurde für die spätere Auswertung asserviert; der Beschuldigte verweigerte die Nennung des Entsperrcodes. Die Auswertung erfolgte nach technischer Entsperrung am 22.05.2026 durch die IT-Forensik (Auswertebereicht mit Chatexport im Ordner „whatsapp“).

2.3 Das Bargeld wurde gezählt (Vier-Augen-Prinzip, PKin Norda / KOK Jelinek), in Verwahrung genommen und zur Vorbereitung von Maßnahmen der Einziehung (§§ 73 ff. StGB) der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Brechler, Polizeioberkommissar (Einsatzleiter)

Norda, Polizeikommissarin (Asservatenführung)

Protokoll der Beschuldigtenvernehmung

Polizeipräsidium Bochum · Kriminalkommissariat 12 (Rauschgiftdelikte)

Uhlandstraße 35 · 44791 Bochum · Telefon 0234 909-0

Tgb.-Nr. KK12-2026-0771 · StA Bochum, 36 Js 1247/26 (Bl. 15–19 d. A.)

Bochum, den 13. Mai 2026

Vernehmung des Beschuldigten Dennis Kowalczyk

Beginn: 09:10 Uhr · Ende: 09:55 Uhr · keine Unterbrechung

Vernehmender: KHK Odenwald · Protokoll: PKin Norda

Zur Person: Dennis Kowalczyk, geboren am 07.02.1994 in Bochum, deutscher Staatsangehöriger, ledig, gelernter Lagerist, derzeit arbeitslos, wohnhaft Maltheserstraße 44, 44789 Bochum.

Belehrung: Dem Beschuldigten wurde eröffnet, dass ihm unerlaubtes Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge und mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, jeweils unter Mitführung einer Schusswaffe, sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt werden. Er wurde nach §§ 136 Abs. 1, 163a Abs. 4 StPO über sein Schweigerecht, das Recht auf Verteidigerkonsultation und die Möglichkeit der Pflichtverteidigerbestellung belehrt. Der Beschuldigte erklärte: „Verstanden. Ich sage zwei Sätze, den Rest macht mein Anwalt.“

Zur Sache:

„Erstens: Das Gras war für mich selbst, ich rauche viel, und wenn man größere Mengen kauft, ist es billiger. Zweitens: Die Pistole habe ich vor ein paar Wochen im Gebüsch am Südpark gefunden und mitgenommen, ich wollte sie noch abgeben. Zu dem Amphetamin, dem Geld und allem anderen sage ich nichts.“

Und ich sage noch was zu der Durchsuchung: Die sind ohne Beschluss rein. Ich habe extra gefragt, wo der Beschluss ist, und der Beamte hat gesagt, den brauche man heute nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Mein Anwalt wird sich das ansehen.“

Frage: Der bei Ihnen angetroffene Käufer gibt an, seit Monaten wöchentlich bei Ihnen zu kaufen. Was sagen Sie dazu?

Antwort: „Dazu sage ich nichts.“

Frage: Wofür benötigen Sie als Eigenkonsument eine Feinwaage und 250 Klemmleistenbeutel?

Antwort: „Dazu sage ich nichts. Ich möchte jetzt einen Anwalt.“

Abschluss: Die Vernehmung wurde daraufhin beendet (§ 136 Abs. 1 Satz 2 StPO). Das Protokoll wurde dem Beschuldigten vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben. Im Anschluss erfolgte die Vorführung vor den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bochum; dieser erließ Haftbefehl (64 Gs 1799/26, Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr); der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt (JVA Bochum).

gez. Dennis Kowalczyk (Beschuldigter)

gez. Odenwald, KHK (Vernehmender)

gez. Norda, PKin (Protokoll)

Antrag der Staatsanwaltschaft

Staatsanwaltschaft Bochum

Westring 8 · 44787 Bochum · Telefon 0234 967-0

Aktenzeichen: 36 Js 1247/26

Bochum, den 15. Mai 2026

An das

Amtsgericht Bochum

— Ermittlungsrichter —

Josef-Neuberger-Straße 1

44787 Bochum

Betreff: Ermittlungsverfahren gegen Dennis Kowalczyk — Antrag auf richterliche Bestätigung der Beschlagnahme (§ 98 Abs. 2 StPO) sowie auf nachträgliche Bestätigung der Durchsuchung vom 12.05.2026

1 Anträge

1.1 Es wird beantragt, die Beschlagnahme der am 12.05.2026 in der Wohnung des Beschuldigten sichergestellten Gegenstände (Asservate A01 bis A17 laut Asservatenliste vom 13.05.2026, Bl. 12 d. A.) richterlich zu bestätigen (§ 98 Abs. 2 Satz 1 StPO), nachdem der Beschuldigte der Sicherstellung widersprochen hat.

1.2 Zugleich wird — mit Rücksicht auf den vom Beschuldigten bereits bei der Durchsuchung erhobenen Einwand fehlender richterlicher Anordnung — beantragt, die am 12.05.2026 um 17:05 Uhr auf staatsanwaltschaftliche Eilanordnung gestützte Durchsuchung **nachträglich richterlich zu bestätigen**, hilfsweise deren Rechtmäßigkeit festzustellen.

2 Begründung

2.1 Der Beschuldigte ist des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge und mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, jeweils unter Mitführung einer Schusswaffe, dringend verdächtig (§ 34 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 4 Nr. 4 KCanG; § 29a Abs. 1 Nr. 2, § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG; § 52 WaffG). Die Auffindesituation (1.176,3 g Marihuana netto, 322,5 g Amphetaminpaste netto, Feinwaage, 250 Klemmleistenbeutel, 6.815,00 EUR in szenetypischer Stückelung, geladene Schusswaffe griffbereit unter dem Bett) trägt die Beschlagnahme als Beweismittel und zur Sicherung der Einziehung.

2.2 Die Durchsuchung beruhte auf der fernmündlichen Eilanordnung der Unterzeichnerin vom 12.05.2026, 16:55 Uhr, wegen Gefahr im Verzug (§ 105 Abs. 1 Satz 1 StPO). Nach dem Durchsuchungsvermerk (Bl. 7–9 d. A.) war der richterliche Bereitschaftsdienst zuvor telefonisch nicht erreichbar, und es bestand die konkrete Gefahr, dass der Beschuldigte durch das Ausbleiben des um 14:26 Uhr angehaltenen Käufers gewarnt würde und Beweismittel vernichtet. Die Unterzeichnerin bestätigt ihre fernmündliche Anordnung hiermit schriftlich.

2.3 Der Unterzeichnerin ist bewusst, dass die Strafprozessordnung eine nachträgliche richterliche „Genehmigung“ einer bereits abgeschlossenen Durchsuchung nicht ausdrücklich vorsieht. Der Antrag zu 1.2 wird gleichwohl gestellt, um dem Beschuldigten frühzeitig effektiven Rechtsschutz zu eröffnen und die Rechtmäßigkeitsfrage vor der Hauptverhandlung zu klären; jedenfalls über die Bestätigung der Beschlagnahme (Antrag zu 1.1) ist richterlich zu entscheiden.

Dr. Hillmann

Staatsanwältin

Protokoll der Zeugenvernehmung

Polizeipräsidium Bochum · Kriminalkommissariat 12 (Rauschgiftdelikte)

Uhlandstraße 35 · 44791 Bochum · Telefon 0234 909-0

Tgb.-Nr. KK12-2026-0771 · StA Bochum, 36 Js 1247/26 (Bl. 24–28 d. A.)

Bochum, den 20. Mai 2026

Vernehmung des Zeugen Herbert Sanftleben

Beginn: 10:30 Uhr · Ende: 11:35 Uhr · keine Unterbrechung

Vernehmender: KHK Odenwald · Protokoll: PKin Norda

Zur Person: Herbert Sanftleben, geboren am 30.11.1957 in Wattenscheid, Rentner, wohnhaft Maltheserstraße 44 (Erdgeschoss rechts), 44789 Bochum; mit dem Beschuldigten weder verwandt noch verschwägert.

Belehrung: Der Zeuge wurde über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage und die Strafbarkeit falscher uneidlicher Aussage belehrt; § 55 StPO wurde erläutert. Der Zeuge erklärte, die Belehrung verstanden zu haben.

Zur Sache:

„Ich wohne seit 1998 im Haus, im Erdgeschoss rechts, direkt am Hauseingang. Herr Kowalczyk wohnt seit etwa drei Jahren oben links. Bis zum Winter war das unauffällig. Ab ungefähr März dieses Jahres ging das los mit dem Besucherverkehr: jeden Tag, vor allem ab dem späten Nachmittag, klingeln unten immer wieder Leute, gehen hoch, sind nach zwei, drei Minuten wieder draußen. Ich habe das eine Zeit lang gezählt, weil es mich geärgert hat — an einem gewöhnlichen Abend sind das zehn bis fünfzehn Leute. Im Treppenhaus riecht es dann regelmäßig nach Marihuana, diesen süßlichen Geruch kenne ich vom Schützenfest, da muss man mir nichts erklären.

Ende April — das war das Wochenende vom 25./26. April, weil da meine Tochter zu Besuch war — habe ich vom Hof aus gesehen, wie Herr Kowalczyk auf seinem Balkon stand und an einer Pistole herumhantiert hat. Er hat das Magazin herausgenommen und wieder eingesetzt, so wie man das aus dem Fernsehen kennt. Meine Tochter hat es auch gesehen und gesagt: Papa, ruf da an. Am 5. Mai habe ich dann bei der Kripo angerufen.

Am 12. Mai habe ich am frühen Abend das Kommen und Gehen der Polizei mitbekommen. Ein Beamter fragte mich, ob ich als Zeuge bei der Durchsuchung dabei sein wolle; das habe ich abgelehnt, ich wollte da nicht zwischen den Nachbarn stehen.“

Frage: Können Sie einzelne Besucher beschreiben oder wiedererkennen?

Antwort: „Ein paar Gesichter kommen immer wieder, ein junger Mann mit blauer Jacke war bestimmt jede Woche da. Bei einer Gegenüberstellung würde ich den wiedererkennen, denke ich.“

Frage: Haben Sie jemals gesehen, dass an der Tür oder im Treppenhaus etwas übergeben wurde?

Antwort: „Zweimal habe ich durch den Türspion gesehen, wie im Hausflur Geld und ein kleines Päckchen die Hände gewechselt haben. Das war im April, genaue Tage kann ich nicht mehr sagen.“

Abschluss: Das Protokoll wurde dem Zeugen vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben. Der Zeuge erklärte sich zu einer späteren Wiedererkennung des beschriebenen Besuchers bereit.

gez. Herbert Sanftleben (Zeuge)

gez. Odenwald, KHK (Vernehmender)

gez. Norda, PKin (Protokoll)

Beschluss

Amtsgericht Bochum — Ermittlungsrichter —

Josef-Neuberger-Straße 1 · 44787 Bochum

Geschäftsnummer: 64 Gs 1822/26

Bezug: Staatsanwaltschaft Bochum, 36 Js 1247/26

Bochum, den 21. Mai 2026

In dem Ermittlungsverfahren gegen

Dennis Kowalczyk, geboren am 07.02.1994 in Bochum, derzeit Untersuchungshaft in dieser Sache (JVA Bochum),

wegen Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis und Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u. a.

ergeht auf die Anträge der Staatsanwaltschaft Bochum vom 15.05.2026 folgende Entscheidung:

1 Tenor

1.1 Die Beschlagnahme der in der Asservatenliste vom 13.05.2026 aufgeführten Gegenstände A01 bis A17 wird richterlich bestätigt (§ 98 Abs. 2 Satz 1 StPO).

1.2 Der Antrag, die Durchsuchung vom 12.05.2026 nachträglich richterlich zu bestätigen, wird als unstatthaft **zurückgewiesen**.

2 Gründe

2.1 Die sichergestellten Gegenstände sind als Beweismittel für das Verfahren von Bedeutung beziehungsweise unterliegen der Einziehung; auf die zutreffende Begründung der Antragsschrift wird Bezug genommen. Die Bestätigung der Beschlagnahme setzt keine abschließende Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der zugrunde liegenden Durchsuchung voraus; über ein etwaiges Verwertungsverbot entscheidet das erkennende Gericht.

2.2 Eine nachträgliche richterliche Bestätigung oder Genehmigung einer bereits vollzogenen und beendeten Durchsuchung sieht die Strafprozessordnung nicht vor. Der Richtervorbehalt des § 105 Abs. 1 StPO wirkt präventiv; eine nachträgliche Billigung könnte die unterbliebene vorherige richterliche Prüfung nicht ersetzen und liefe auf eine dem Gesetz fremde Heilung hinaus. Statthaft wäre auf Antrag des Betroffenen allein die Feststellung der Rechtswidrigkeit in entsprechender Anwendung des § 98 Abs. 2 Satz 2 StPO; einen solchen Antrag hat der Beschuldigte bislang nicht gestellt.

2.3 Lediglich ergänzend weist das Gericht auf Folgendes hin: Nach dem Durchsuchungsvermerk lagen zwischen der beobachteten Übergabe (14:20 Uhr) und dem Zugriff (17:05 Uhr) nahezu drei Stunden. In dieser Zeit will die Polizei einen einzigen erfolglosen Anrufversuch beim Bereitschaftsrichter „gegen 16:50 Uhr“ unternommen haben, der in den vorgelegten Unterlagen nicht näher dokumentiert ist. Ob unter diesen Umständen Gefahr im Verzug im Sinne des § 105 Abs. 1 StPO tragfähig begründet war, wird gegebenenfalls das erkennende Gericht zu würdigen haben.

Dr. Weckmann

Richterin am Amtsgericht

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde nach § 304 StPO statthaft.

Bereitschaftsdienstplan und Erreichbarkeitsauskunft

Amtsgericht Bochum — Verwaltung —

Josef-Neuberger-Straße 1 · 44787 Bochum · Telefon 0234 967-2000 · verwaltung@ag-bochum.nrw.de

Geschäftszeichen Verwaltung: 320 E-1.44/26

Bochum, den 8. Juni 2026

**Per beA an Rechtsanwältin Ceyda Aksoy, Bochum — auf deren Anfrage vom 05.06.2026;
Mehrfertigung zur Akte StA Bochum, 36 Js 1247/26**

**Betreff: Richterlicher Eil- und Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Bochum am 12.05.2026 —
Auskunft zu Besetzung und Erreichbarkeit**

1 Dienstplan (Auszug Mai 2026)

1.1 Der richterliche Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Bochum ist an Werktagen von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr eingerichtet. Für die Kalenderwoche 20 weist der Dienstplan aus:

Datum	Bereitschaftsrichter	Festnetz (Durchwahl)	Diensthandy
Montag, 11.05.2026	RiAG Dr. Siebert	0234 967-2314	0160 4471209
Dienstag, 12.05.2026	RiAG Dr. Siebert	0234 967-2314	0160 4471209
Mittwoch, 13.05.2026	RiAG Dr. Siebert	0234 967-2314	0160 4471209
Donnerstag, 14.05.2026	RiAGin Pohlheim	0234 967-2358	0160 4471211
Freitag, 15.05.2026	RiAGin Pohlheim	0234 967-2358	0160 4471211

1.2 Die Festnetzdurchwahl ist während des Bereitschaftsdienstes auf das Diensthandy weitergeschaltet, sobald der Richter das Dienstzimmer verlässt. Die Rufnummern sind den Polizeibehörden des Bezirks und der Staatsanwaltschaft Bochum mit dem monatlichen Dienstplan bekanntgegeben worden (Versand für Mai 2026 am 27.04.2026 an die hinterlegten Funktionspostfächer, darunter das Postfach des Polizeipräsidiums Bochum).

2 Erreichbarkeit am 12.05.2026

2.1 Für den 12.05.2026 sind bei der Verwaltung keine Störungen der Erreichbarkeit gemeldet oder dokumentiert. Herr RiAG Dr. Siebert hat auf Nachfrage dienstlich erklärt, er habe am 12.05.2026 durchgehend Dienst im Gerichtsgebäude bis etwa 17:30 Uhr und anschließend Rufbereitschaft über das Diensthandy versehen; ein Anruf der Polizei oder der Staatsanwaltschaft in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr habe ihn nicht erreicht, auch ein Rückrufersuchen oder eine Nachricht liege nicht vor.

2.2 Das Einzelverbindungsprotokoll des Diensthandys 0160 4471209 für den 12.05.2026 weist zwischen 11:42 Uhr (eingehend, JVA Bochum) und 19:20 Uhr (eingehend, Polizeipräsidium, anderes Verfahren) **keine eingehenden Anrufe, keine Anrufversuche in Abwesenheit und keine Nachrichten** aus. Für die Festnetzdurchwahl -2314 ist im fraglichen Zeitraum ebenfalls kein eingehender externer Anruf protokolliert.

Diese Auskunft ergeht auf Grundlage des § 475 StPO in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum.

Im Auftrag

Terhorst

Justizamtsrat, Geschäftsleiter

Protokoll der Zeugenvernehmung (dienstliche Vernehmung)

Staatsanwaltschaft Bochum

Westring 8 · 44787 Bochum · Telefon 0234 967-0

Aktenzeichen: 36 Js 1247/26 (Bl. 41–45 d. A.)

Bochum, den 10. Juni 2026

Vernehmung des Zeugen Polizeioberkommissar Timo Brechler zu den Umständen der Eilanordnung vom 12.05.2026

Beginn: 14:15 Uhr · Ende: 15:20 Uhr · keine Unterbrechung

Vernehmende: StAin Dr. Hillmann · Protokoll: JOSin Kerkhoff

Zur Person: Timo Brechler, geboren am 21.03.1988, Polizeioberkommissar, Polizeipräsidium Bochum; Aussagegenehmigung des Dienstherrn vom 08.06.2026 liegt vor.

Belehrung: Der Zeuge wurde über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage und die Strafbarkeit falscher uneidlicher Aussage belehrt; auf § 55 StPO wurde ausdrücklich hingewiesen, da die Umstände der Eilanordnung Gegenstand der Vernehmung sind. Der Zeuge erklärte, die Belehrung verstanden zu haben und aussagen zu wollen.

Zur Sache:

„Ich habe am 12.05.2026 gegen 14:55 Uhr die Einsatzleitung übernommen. Die Lage war: beobachtete Übergabe, Käufer angehalten, Zielperson weiter in der Wohnung. Für mich war klar, dass wir zeitnah in die Wohnung müssen, bevor der Mann merkt, dass sein Kunde nicht wiederkommt oder nicht erreichbar ist.

Zur Frage des Richters: Ich habe gegen 16:45 oder 16:50 Uhr den Kollegen auf der Wache — wer genau am Apparat saß, weiß ich nicht mehr, es war hektisch — gebeten, den Bereitschaftsrichter anzurufen. Kurz danach kam die Rückmeldung, der Richter sei nicht erreichbar. Selbst gewählt habe ich nicht. Welche Nummer der Kollege benutzt hat, kann ich nicht sagen. Ich habe mich auf die Rückmeldung verlassen und das so an Frau Dr. Hillmann weitergegeben, die dann um 16:55 Uhr die Durchsuchung angeordnet hat.

Dass in der Telefonliste der Wache kein Anruf an die Richternummern auftaucht, kann ich mir nur so erklären, dass der Kollege vielleicht von einem Handy aus angerufen hat oder dass es beim Durchstellen ein Missverständnis gab. Ich habe den Versuch jedenfalls in Auftrag gegeben, davon gehe ich fest aus.“

Frage: Warum wurde der Bereitschaftsrichter nicht bereits zwischen 14:20 Uhr und 16:45 Uhr kontaktiert, obwohl die Verdachtslage seit der Übergabe unverändert war?

Antwort: „Wir mussten erst die Käufervernehmung abwarten, um zu wissen, ob die Wohnung wirklich die Quelle ist. Die war um 16:05 Uhr fertig. Danach kam die Lagebesprechung, die Anforderung der Unterstützung, die Anfahrt. Es war nicht so, dass wir den Richter bewusst umgangen hätten; es hat sich so ergeben. Im Rückblick hätte man früher anrufen können, das räume ich ein.“

Frage: Ist der Anrufversuch irgendwo dokumentiert — Einsatzprotokoll, Notizzettel, persönliches Handy?

Antwort: „Im Funkprotokoll steht er nicht, das lief ja über Telefon. Einen eigenen Vermerk dazu habe ich nicht gefertigt; die Formulierung im Durchsuchungsvermerk stammt von mir aus der Erinnerung am selben Abend. Auf meinem Diensthandy ist kein Anruf an die Richternummer, das habe ich selbst nachgesehen.“

Abschluss: Das Protokoll wurde dem Zeugen vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Brechler, POK (Zeuge)

gez. Dr. Hillmann, StAin (Vernehmende)

gez. Kerkhoff, JOSin (Protokoll)

Anklageschrift

Staatsanwaltschaft Bochum

Westring 8 · 44787 Bochum · Telefon 0234 967-0

Aktenzeichen: 36 Js 1247/26

Bochum, den 15. Juni 2026

An das

Landgericht Bochum

— 2. große Strafkammer —

Josef-Neuberger-Straße 1

44787 Bochum

Anklageschrift

Der Lagerist **Dennis Kowalczyk**, geboren am 07.02.1994 in Bochum, deutscher Staatsangehöriger, ledig, wohnhaft Maltheserstraße 44, 44789 Bochum, **derzeit in Untersuchungshaft** in dieser Sache (JVA Bochum, Haftbefehl des AG Bochum vom 13.05.2026, 64 Gs 1799/26),

Verteidigerin: Rechtsanwältin Ceyda Aksoy, Bochum,

wird angeklagt,

am 12. Mai 2026 in Bochum durch dieselbe Handlung

mit Cannabis in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben und dabei eine Schusswaffe mit sich geführt zu haben, sowie mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben und dabei eine Schusswaffe mit sich geführt zu haben, sowie eine halbautomatische Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition nebst Munition ohne die erforderliche Erlaubnis besessen zu haben,

Verbrechen, strafbar nach § 34 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 4 Nr. 4 KCanG, § 29a Abs. 1 Nr. 2, § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG, § 52 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG, § 52 StGB.

1 Anklagesatz — wesentliche Tatsachen

1.1 Der Angeschuldigte bewahrte am 12.05.2026 in seiner Wohnung Maltheserstraße 44, 1. Obergeschoss links, zum gewinnbringenden Weiterverkauf bereit: 1.176,3 g Marihuana (netto; Wirkstoffgehalt nach dem Gutachten des LKA NRW vom 03.06.2026: 14,2 Prozent THC, entsprechend 167,03 g THC) sowie 322,5 g Amphetaminpaste (netto; Wirkstoffgehalt 18,4 Prozent Amphetaminbase, entsprechend 59,34 g Base). Die Grenzwerte der nicht geringen Menge (7,5 g THC; 10 g Amphetaminbase) sind um mehr als das Zweiundzwanzig- beziehungsweise Fünffache überschritten. Zum Absatz hielt er eine digitale Feinwaage und 250 unbenutzte Klemmleistenbeutel vor; aus vorangegangenen Verkäufen stammten 6.815,00 EUR Bargeld in szenetypischer Stückelung. Griffbereit unter dem Bett des als Lager genutzten Schlafzimmers verwahrte er eine funktionsfähige

halbautomatische Pistole Kaliber 9 mm Luger nebst eingeführtem Magazin und 14 Patronen, ohne die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zu besitzen.

1.2 Noch am Tattag um 14:20 Uhr veräußerte der Angeschuldigte im Hauseingang 4,8 g Marihuana an den gesondert verfolgten Käufer T.; dieser bezeichnete die Wohnung des Angeschuldigten als seine seit Monaten regelmäßige Bezugsquelle.

2 Beweismittel (Auszug)

2.1 Zeugen: KOK Jelinek und PKin Norda (Observation und Durchsuchung); POK Brechler (Einsatzleitung); KHK Odenwald (Sachbearbeitung); Herbert Sanftleben (Besucherverkehr, Balkonbeobachtung); der gesondert verfolgte Käufer T.

2.2 Urkunden und Augenschein: Einsatzprotokoll vom 12.05.2026 (Bl. 5 d. A.); Durchsuchungsvermerk (Bl. 7–9 d. A.); Asservatenliste (Bl. 12 d. A.); Wirkstoffgutachten des LKA NRW vom 03.06.2026 (Bl. 34–36 d. A.); waffentechnisches Behördengutachten vom 05.06.2026 (Bl. 38–39 d. A.); Auswertebereich Mobiltelefon mit Chatexport (Sonderband EDV, Ordner „whatsapp“); Notizbuch (Asservat A17).

3 Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen (gekürzt)

3.1 Die Einlassung des Angeschuldigten (Eigenkonsum; Fundwaffe) ist durch die Auffindesituation, die Verkaufsutensilien, die Bargeldstückelung, das Notizbuch mit Mengen- und Geldkolonnen sowie den Chatverkehr mit Abnehmern widerlegt. Die Verteidigung hat die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung vom 12.05.2026 beanstandet; hierzu wird auf den Durchsuchungsvermerk (Bl. 7–9 d. A.), die Auskunft des Amtsgerichts Bochum vom 08.06.2026 (Bl. 40 d. A.) und die Vernehmung des POK Brechler (Bl. 41–45 d. A.) verwiesen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft lag eine wirksame Eilanordnung vor; jedenfalls stützen die vor der Durchsuchung gewonnenen Beweise (Observation, Käuferangaben, Zeuge Sanftleben) den hinreichenden Tatverdacht selbständig.

4 Anträge

Es wird beantragt, das Hauptverfahren vor der 2. großen Strafkammer des Landgerichts Bochum zu eröffnen, die Anklage zur Hauptverhandlung zuzulassen und Haftfortdauer anzuordnen. Die Einziehung der Asservate A01 bis A06 und A12 bis A17 sowie des Bargeldes von 6.815,00 EUR (§§ 73, 74 StGB, § 37 KCanG, § 33 BtMG) wird beantragt.

Dr. Hillmann

Staatsanwältin

Verteidigerschriftsatz — Einwendungen gegen die Eröffnung und Verwertungswiderspruch

Rechtsanwältin Ceyda Aksoy · Fachanwältin für Strafrecht

Viktoriastraße 43 · 44787 Bochum · Telefon 0234 91 33 70-0 · Telefax 0234 91 33 70-9 ·
kanzlei@aksoy-strafrecht.de

Unser Zeichen: 172/26 AK · Bochum, den 24. Juni 2026

Per beA

An das

Landgericht Bochum

— 2. große Strafkammer —

Josef-Neuberger-Straße 1

44787 Bochum

Betreff: Strafsache gegen Dennis Kowalczyk, 2 Ks 36 Js 1247/26 — Stellungnahme im Zwischenverfahren (§ 201 StPO), Einwendungen gegen die Eröffnung, Widerspruch gegen die Verwertung der Durchsuchungsfunde

Namens des Angeschuldigten nehme ich zur Anklageschrift vom 15.06.2026 Stellung und erhebe Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens. Zugleich **widerspreche ich bereits jetzt ausdrücklich der Verwertung sämtlicher bei der Wohnungsdurchsuchung vom 12.05.2026 erlangten Beweismittel** und kündige an, diesen Widerspruch in der Hauptverhandlung jeweils rechtzeitig, spätestens im Anschluss an die jeweilige Beweiserhebung im Sinne des § 257 StPO, zu wiederholen.

1 Die Durchsuchung war rechtswidrig

1.1 Verletzung des Richtervorbehalts. Durchsuchungen dürfen nach § 105 Abs. 1 Satz 1 StPO nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen angeordnet werden. Gefahr im Verzug liegt nur vor, wenn die vorherige Einholung der richterlichen Anordnung den Erfolg der Maßnahme gefährden würde; sie ist mit auf den Einzelfall bezogenen Tatsachen zu begründen und zu dokumentieren, und die Ermittlungsbehörden müssen sich zunächst ernsthaft um eine richterliche Entscheidung bemühen.

1.2 Die Zeitkette widerlegt die Eilbegründung. Aus dem Einsatzprotokoll (Funkverkehr, Bl. 5 d. A.) ergibt sich: Verdachtsgewinnung durch die beobachtete Übergabe um 14:20 Uhr, Rücksprache mit dem Kommissariat um 14:32 Uhr, Übernahme der Einsatzleitung um 14:55 Uhr, Abschluss der Käufervernehmung um 16:05 Uhr, Zugriff um 17:05 Uhr. Zwischen Verdachtsgewinnung und Durchsuchung lagen **zwei Stunden und 45 Minuten**. Der richterliche Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Bochum war an diesem Tag ausweislich der Auskunft der Gerichtsverwaltung vom 08.06.2026 (Bl. 40 d. A.) von 06:00 bis 21:00 Uhr durchgehend besetzt und erreichbar. In der gesamten Zeitspanne wäre eine — gegebenenfalls fernmündliche — richterliche Entscheidung ohne Weiteres zu erlangen gewesen.

1.3 Der behauptete Anrufversuch ist widerlegt, jedenfalls undokumentiert. Der Durchsuchungsvermerk behauptet, der Bereitschaftsrichter sei „telefonisch nicht erreichbar“ gewesen (Anrufversuch „gegen 16:50 Uhr“). Demgegenüber weist die Telefonvermerk-Liste der Wache (Bl. 13 d. A.) für den gesamten Nachmittag **keinen einzigen ausgehenden Anruf an die Festnetz- oder Mobilnummer des Bereitschaftsrichters** aus; das Einzelverbindungsprotokoll des richterlichen Diensthandys verzeichnet zwischen 11:42 Uhr und 19:20 Uhr keine eingehenden Anrufe oder Anrufversuche (Bl. 40 d. A.). Der Einsatzleiter selbst hat eingeräumt, nicht selbst gewählt, den angeblichen Versuch nicht dokumentiert und auf seinem Diensthandy keinen entsprechenden Anruf zu haben (Bl. 41–45 d. A.). Damit ist die tatsächliche Grundlage der Eilanordnung — die Unerreichbarkeit des Richters — nach Aktenlage unzutreffend; mindestens fehlt jede einzelfallbezogene Dokumentation. Hinzu kommt, dass die Staatsanwältin ihre Anordnung um 16:55 Uhr auf eben diese ungeprüfte Mitteilung stützte.

1.4 Bewertung. Wer eine seit 14:20 Uhr bestehende, unveränderte Verdachtslage fast drei Stunden lang bearbeitet, ohne den erreichbaren Bereitschaftsrichter auch nur anzurufen, und die Durchsuchung sodann mit dessen angeblicher Unerreichbarkeit begründet, verkennt den Richtervorbehalt nicht nur im Einzelfall, sondern setzt sich über ihn hinweg. Es liegt eine bewusste Umgehung, jedenfalls eine grobe, willkürgleiche Verkennung des Richtervorbehalts vor. Eine etwaige „drohende Warnung“ des Angeschuldigten war keine neue Entwicklung, sondern von Beginn an absehbar und hätte gerade Anlass geben müssen, den Richter **früh** zu befassen.

2 Rechtsfolge: Beweisverwertungsverbot

2.1 Zwar führt nicht jeder Verstoß gegen Beweiserhebungsvorschriften zu einem Verwertungsverbot; geboten ist eine Abwägung zwischen dem staatlichen Aufklärungsinteresse und dem Gewicht des Verfahrensverstößes. Bei bewusster Umgehung oder willkürgleicher Verkennung des Richtervorbehalts aus Art. 13 Abs. 2 GG, § 105 Abs. 1 StPO überwiegt jedoch das Interesse an der Wahrung der verfassungsrechtlichen Sicherung: Der präventive Richtervorbehalt liefe leer, wenn seine Missachtung folgenlos bliebe. Sämtliche unmittelbar aus der Durchsuchung erlangten Beweismittel (Asservate A01 bis A17) unterliegen daher einem Verwertungsverbot.

2.2 Fernwirkung. Das Verwertungsverbot erstreckt sich nach Auffassung der Verteidigung auch auf die Auswertung des allein durch die Durchsuchung erlangten Mobiltelefons (Chatexport, Sonderband EDV): Ohne die rechtswidrige Durchsuchung wäre dieses Beweismittel nicht in amtliche Verwahrung gelangt; die Auswertung ist ein bloßer Folgeakt ohne eigenständige Ermächtigungsgrundlage gegenüber dem Ursprungsverstoß. Der Kammer ist bewusst, dass eine generelle Fernwirkung dem deutschen Strafverfahrensrecht fremd ist; bei einer bewussten Umgehung des Richtervorbehalts muss sie jedoch greifen, weil andernfalls der Anreiz zur Umgehung bestehen bliebe.

3 Konsequenzen für das Zwischenverfahren

3.1 Ohne die Durchsuchungsfunde tragen die verbleibenden Beweismittel (Observation der einen Übergabe von 4,8 g, Angaben des Käufers, Wahrnehmungen des Zeugen Sanftleben) allenfalls den Verdacht eines Vergehens nach § 34 Abs. 1 KCanG in einem minder gewichtigen Umfang, nicht aber die angeklagten Verbrechenstatbestände. Es wird daher angeregt, die Eröffnung des Hauptverfahrens vor der großen Strafkammer abzulehnen, hilfsweise das Hauptverfahren nur im Umfang des von den unabhängigen Beweismitteln getragenen Vorwurfs vor dem zuständigen Gericht niedriger Ordnung zu eröffnen (§ 209 Abs. 1 StPO).

3.2 Zugleich wird beantragt, den Haftbefehl aufzuheben, hilfsweise ihn außer Vollzug zu setzen: Trägt der dringende Tatverdacht nur noch ein Vergehen, entfällt die Grundlage der bisherigen Haftentscheidung; die Verhältnismäßigkeit der Haftfortdauer wäre nicht mehr gewahrt.

4 Beweisanregung

4.1 Zur weiteren Aufklärung wird angeregt, den Wachhabenden des KK 12 vom 12.05.2026 (Nachmittagsschicht) zu ermitteln und zu vernehmen, ob und gegebenenfalls über welchen Apparat ein Anruf an den Bereitschaftsrichter veranlasst wurde.

Ceyda Aksoy

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft im Zwischenverfahren

Staatsanwaltschaft Bochum

Westring 8 · 44787 Bochum · Telefon 0234 967-0

Aktenzeichen: 36 Js 1247/26 · LG Bochum, 2 KLS 36 Js 1247/26

Bochum, den 30. Juni 2026

An das

Landgericht Bochum

— 2. große Strafkammer —

Josef-Neuberger-Straße 1

44787 Bochum

Betreff: Strafsache gegen Dennis Kowalczyk — Stellungnahme zu den Einwendungen der Verteidigung vom 24.06.2026

1 Zur behaupteten Rechtswidrigkeit der Durchsuchung

1.1 Die Staatsanwaltschaft verkennt nicht, dass die Dokumentationslage zum Anrufversuch beim Bereitschaftsrichter unbefriedigend ist. Der Einsatzleiter hat den Versuch nach seiner dienstlichen Aussage in Auftrag gegeben und sich auf die Rückmeldung der Wache verlassen (Bl. 41–45 d. A.); dass die Telefonliste der Wache und das Verbindungsprotokoll des Diensthandys keinen Anruf ausweisen, spricht dafür, dass der Auftrag im Einsatzgeschehen nicht oder fehlerhaft ausgeführt wurde. Ein bewusstes Vortäuschen der Unerreichbarkeit ergibt sich daraus nicht; nahe liegt ein Kommunikations- und Organisationsversagen.

1.2 Unabhängig davon war die Annahme von Gefahr im Verzug in der konkreten Zugriffssituation vertretbar: Mit fortschreitender Zeit nach der Anhaltung des Käufers um 14:26 Uhr wuchs die Gefahr, dass der Angeschuldigte durch dessen Ausbleiben oder durch Beobachtungen im Umfeld gewarnt würde. Die Zwischenzeit wurde nicht untätig verbracht, sondern für die Verifizierung der Bezugsquelle (Käufervernehmung bis 16:05 Uhr) und die Herstellung der Zugriffsfähigkeit genutzt. Die anordnende Staatsanwältin durfte auf die ihr fernmündlich mitgeteilte Unerreichbarkeit des Richters vertrauen; ihre Anordnung war aus der maßgeblichen Sicht zum Anordnungszeitpunkt nicht willkürlich.

1.3 Selbst wenn die Kammer einen Verstoß gegen § 105 Abs. 1 StPO annimmt, führt die gebotene Abwägung nicht zwingend zu einem Verwertungsverbot: Der Verstoß beruhte nicht auf einer zielgerichteten Umgehung des Richtervorbehalts, ein hypothetisch rechtmäßiger Ermittlungsverlauf hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum selben Ergebnis geführt — der zuständige Bereitschaftsrichter hätte die Durchsuchung auf die dokumentierte Verdachtslage (beobachtete Übergabe, Käuferangaben, Anwohnerhinweise) ohne Weiteres angeordnet —, und die aufzuklärenden Taten (bewaffnetes Handeltreiben) wiegen schwer.

2 Hilferwägungen: unabhängig erlangte Beweismittel

2.1 Jedenfalls bleiben die **vor** der Durchsuchung und unabhängig von ihr gewonnenen Beweismittel verwertbar: die Observation der Übergabe vom 12.05.2026, 14:20 Uhr, die Sicherstellung der 4,8 g Marihuana beim Käufer, dessen Angaben zur Bezugsquelle sowie die Wahrnehmungen des Zeugen Sanftleben (Besucherverkehr seit März 2026, Geruch, Balkonbeobachtung einer Pistole Ende April), die auf dessen eigener Anzeige vom 05.05.2026 beruhen. Diese Beweismittel sind keine Früchte der Durchsuchung; ein wie auch immer geartetes Verwertungsverbot erfasst sie nicht.

2.2 Auf dieser Grundlage besteht auch bei Hinwegdenken der Durchsuchungsfunde jedenfalls hinreichender Tatverdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 4 KCanG); über die Frage, ob insoweit die Zuständigkeit der großen Strafkammer bestehen bliebe, wäre gegebenenfalls nach § 209 StPO zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hält indes an ihrer Auffassung fest, dass die Durchsuchungsfunde verwertbar sind und das Hauptverfahren im angeklagten Umfang zu eröffnen ist.

3 Zur Haftfrage

3.1 Der Haftbefehl ist aufrechtzuerhalten. Der dringende Tatverdacht folgt aus der Gesamtheit der Beweismittel; Flucht- und Verdunkelungsgefahr bestehen fort. Über den Einwand der Verteidigung wird im Rahmen der Haftprüfung nach § 207 Abs. 4 StPO zu befinden sein.

Dr. Hillmann

Staatsanwältin

Gerichtlicher Hinweis und Auflagenbeschluss im Zwischenverfahren

Landgericht Bochum — 2. große Strafkammer —

Josef-Neuberger-Straße 1 · 44787 Bochum

Geschäftsnummer: 2 KLS 36 Js 1247/26

Bochum, den 2. Juli 2026

In der Strafsache gegen **Dennis Kowalczyk** wegen Verstoßes gegen das KCanG u. a. ergeht nach Beratung der Kammer folgender Hinweis an die Verfahrensbeteiligten; zugleich wird der Staatsanwaltschaft die nachstehende Aufklärung aufgegeben (§ 202 StPO):

1 Vorläufige Bewertung der Kammer

1.1 Die Kammer teilt die Einschätzung, dass die Rechtmäßigkeit der Durchsuchung vom 12.05.2026 ernstlichen Zweifeln begegnet. Zwischen der Verdachtsgewinnung (14:20 Uhr) und dem Zugriff (17:05 Uhr) lagen nahezu drei Stunden, in denen nach der Auskunft der Gerichtsverwaltung vom 08.06.2026 eine richterliche Eilentscheidung erreichbar gewesen wäre. Der im Durchsuchungsvermerk behauptete Anrufversuch findet in der Telefonvermerk-Liste der Wache und im Verbindungsprotokoll des richterlichen Diensthandy keine Stütze. Ob hierin eine bewusste Umgehung des Richtervorbehalts oder ein Organisationsversagen liegt, ist für die Verwertungsfrage von zentraler Bedeutung und derzeit nicht abschließend zu beurteilen.

1.2 Die Kammer weist darauf hin, dass ein etwaiges Verwertungsverbot nach ihrer vorläufigen Auffassung die **unabhängig von der Durchsuchung erlangten Beweismittel nicht erfassen würde**: die Observation der Übergabe vom 12.05.2026, die beim Käufer sichergestellten 4,8 g Marihuana nebst dessen Angaben sowie die Bekundungen des Zeugen Sanftleben, die auf dessen Anzeige vom 05.05.2026 zurückgehen. Auf das Argument der Staatsanwaltschaft eines hypothetisch rechtmäßigen Ermittlungsverlaufs wird ebenso einzugehen sein wie auf den Einwand der Verteidigung, bei bewusster Umgehung dürfe dieser Gedanke nicht zum Tragen kommen; die Kammer gibt insoweit zu bedenken, dass die Anforderungen an die Dokumentation der Gefahr im Verzug gerade der nachträglichen Überprüfbarkeit dienen und Dokumentationsmängel zulasten der Anordnungsgrundlage gehen können.

1.3 Für den Fall eines auf die Durchsuchungsfunde beschränkten Verwertungsverbots wäre über die Eröffnung nach Maßgabe des dann verbleibenden Verdachtsbildes zu entscheiden (§§ 207, 209 StPO); die Kammer weist vorsorglich darauf hin, dass auch eine Eröffnung mit verändertem rechtlichem Gesichtspunkt in Betracht kommt.

2 Aufklärungsaufgaben (§ 202 StPO)

2.1 Der Staatsanwaltschaft wird aufgegeben, binnen drei Wochen: erstens den am 12.05.2026 in der Nachmittagsschicht Wachhabenden des KK 12 zu ermitteln und zu den Umständen des behaupteten Anrufauftrags zeugenschaftlich vernehmen zu lassen; zweitens etwaige weitere Telefon- und Verbindungsdaten der Dienststelle (einschließlich dienstlicher Mobiltelefone der eingesetzten Beamten) für den 12.05.2026, 14:00 bis 17:30 Uhr, beizuziehen; drittens mitzuteilen, ob es beim Polizeipräsidium Bochum eine Dienstanweisung zur Herbeiführung richterlicher Eilentscheidungen gibt, und diese gegebenenfalls vorzulegen.

3 Haftfortdauer

3.1 Über die Fortdauer der Untersuchungshaft wird nach Eingang der Aufklärung im Rahmen der Eröffnungsentscheidung befunden (§ 207 Abs. 4 StPO). Bis dahin dauert die Untersuchungshaft fort; die bisherige Beweislage trägt den dringenden Tatverdacht jedenfalls im Umfang der unabhängig erlangten Beweismittel.

Dr. Papenbrock

Vorsitzender Richter am Landgericht